ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާވަތަކަށް ފުރާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދައްކަވައިން ދީފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ބޮޑު ނުކުތާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް ކައުންސިލްއިން ނިންމި ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ކޮއްޖެ ރައިބްސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ދޫ ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ދޫކުރައްވައިފައެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.ޓީ.ޕީ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ ޔާމީންގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކުން، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަށުން ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަށުން ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑެރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާގައި، ޔޫސުފް ނަބީލްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ދަޢުވާއާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތައް އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު އަދި ޔޫސުފް ނަބީލްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލިގައި އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވާލާފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މައްސަލައިގެ ޒާބިތުތަކުން ފުރުސަތު ދީފައިނުވާތީ ބޭއިންސާފުވުން ކަމުން، އެއާ ދޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުން؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދި ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުރަންޓްކޮށްގެން ފައިސާއާއި ފައިސާކަމުގައި އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރުމާއި ސަރުކާރުގެ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ދަޢުވާއިން މި އިބާރާތް މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަމުން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަލީލު ކޯޓުން ބަލައިގަނެވޭ ގޮތަށް އަދި ހުށަހެޅުމަށް ބަލާ ހުރިހާ ދަލީލުތަކެއް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުވާކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް މިންވަރަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ "ބައިސްބޯޑު ވިޔަފާރި" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށް ހިސާބުކުރާ ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާ ބެހޭ ކަންތައް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ޝަރީޢަތުގައި ހިސާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ؛

5. އަދަބުގެ މިންވަރު ދެއްކުމުގައި ދަރަޖަކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާތަށް ބަލައިގެން ފާސްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނާ ނުކުތާ؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ގަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. މިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކިގޮތަށެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިނުވާ ހުރި ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށް ނެތި ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްނުވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ތަފްޞީލުކޮށް ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހިސާބުތަކުގައިވާ އިޖުރާއީ އައިބެއް، ނެތި ޝަރީޢަތް ގަޟިއްޔާގައިވާ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކަށް އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮށިފައި އޮތް އައިބެއް ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ތަފްސީލުގައި އިސްތިއުނާފު ތަފްސީލާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބުރަވެވިފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ފާސްނާ ޚިލާފުވެސް ކަން ފާސްނޭ އުސޫލުތަކަކަށް ދައްކައިދީފައިވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ފާސްނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށެވެ، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަދި ހުށަހެޅިދާނެ ބައްޓަން ހުރި ކަމަށެވެ، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހުއްޖަތަކީ އިޖުރާއީ ބައްޓަމައިގެ ހުށަހެޅި ހީ ކަމުގައިވާތީ ޝަރީޢަތުގެ ޝަރުޢީ ގަޟިއްޔާ ތަކުރާރު ނުކުތާގެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަހުސާ ހައިކޯޓު މަޖިލީހުގައި އެ ފަރާތުން ފާސްކުރެވޭނެ ބަސްނާ ހުރުން ކަމަށެވެ، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބާއްވާފައި ނެތި ޝަރީޢަތް މަޖިލީހަކަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދައްކަމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ، މި އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަންނަނޭ ކަމަށް ކަމަށް، ކަނޑުﷲ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ގުޅިގެންވެފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަހުސްކުރިކަމެއް ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތްކަން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ގަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި، ޖަސްޓިސް ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ޖަސްޓިސް ހާރޫނު ޒ ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް އަދި ޖަސްޓިސް އަބްދުﷲ ދީދީ ރައުޔާއެކު، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ޖަސްޓިސްއުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތާއި، ސާފު އުސޫލު ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަރާބަރަށް އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރުމުގެ ބާވަތުގައެވެ. ފަހެން ހަމަހަމަ މައްސަލަތަކުގެ އަސާސީ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވާ ތަފާތު ޙާލަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަށު ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވިގެންވެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ ބުނިޔާދު (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނިންމުމާ ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އިތުރުދެކެނުން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަދި ޖުޑިޝަލް އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލައިގައި ކުރިން ފަނޑިޔާރުން އިޖުތިހާދު ކަމަކީ، އިޖުތިހާދެއް އެކަނި ފުރިހަމަވާއިރު ހެޔޮ ނަމަވެސް، އެ އިޖުތިހާދު ބަރަދަނޑު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނަމަ އެއީ ފުރިހަމަ ބަރަދަނޑު ކުރުވިފައި ނުވާ އިޖުތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަކިވަކި ގުނަމާ ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޤައިދު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުސޫލަކަށްތަބާވެގެން ނަމަ، އެ އުސޫލަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުސޫލަކަށް ވެގެން ނޫނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ހުޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެޕީލް [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލްރައޫފު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެޕީލް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެޕީލް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވާ މި ބަސްބަހެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އެޕީލް ވ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޖަމާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ފުދި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހުދީ ބަޝީރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަރަޖަތަކުގައި ހުށަހެޅުން ހުޅުވާކަމާއި ދިފާޢުވަތަކާ އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ވަރަށް ބޮޑު މަޖުބޫރުކުރުވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ހަބީބުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭހާލަތުގައި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ސަބަބައި، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޖީ ވ. ސީޑީބީ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އައު ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ނުފޫޒެއް ކުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަރާބަރަކަށްވުރު ސާބިތު އެކުލެވިގެންވާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އައު ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް އެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވީ، މިނޫން ގޮތަކަށް އޮންނަނަމަ އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެންވާ ނިޒާމު ގެއްލިގެން ދާނީއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޒް އިމްޕޯޒް ބޫނުކު އޮޅު ގޮތުގެ ބަސްނާ ބަނޑާރު ވެ. ސަރުކާރުން އޮޅު ދަ ސިޓީ ގެރިން ބެލުމު ޕްރަޔިވެޓް ޕިޔުބެލު އަދި ސަރުކާރުން އޮޅު ދަ ސިޓީ ޕްރަޔިވެޓް ޕިޔުބެލު މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންބަރޯޝަނަލް (ލަބާރުން) ޕިޔުބެލު ވ. މޮލްޑިވިސް އިންވެސްޓް ރޯލިއު އޭވިއޭޝަން [2023] SC 45 ގެ މަޢުނާ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށާއި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުއްވާނެއެވެ.
އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްތިއުނާފު ޚިލާފު ޖެބަޔުގައި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން ގޮތް ކަނޑައަޅަނީ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަށް ބަލައިގެން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ހުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދީފައެ، ހަވާލާދީ މައްސަލައާ ކޯޓަށް ސާބިތުކުރި، ދީ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކުރިޔުމަށް ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދީފަ ކޯޓު މައްސަލައަކަށްކަށް ދެކޭގޮތުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ކަރުދާސް ފޮނުއްވާގައިވާ އިސްތިސްނާއާއިގެ ދަށުން އަދި ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދިވެސް އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުން ދިޔައިރު ކުރެވޭ ކޯޓް ހާލަތެއް ގުޅުވިދާނެކަމަށް ބަލާނެކަމަށް، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަހުސްކުރަނާވެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދާއިމުވެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ގޮތުގައި، ދިފާޢުގައި ދިފާޢުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރުގެ ތަކުލީފަށާއި މާގެ މައްސަލައާއި ދިފާޢު ފަރާތަށް ހައްގުވާ ކުރުމަށް. އެހެންކަމުން، ޖަދުލުވެރިކަމާއި ޝަރީއަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިލާފު ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ގާއިމުކުރުމަށްކައި، ދިފާޢުގެ ފަރާތުން އިޖުރާއާ ހިލާފު އަމަލުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި، އެކަށީގެންވާ (justify) ކުރުމަށްވާ ނުވަތަ އެފަދަ އިޖުރާއީ ގޮސްތަކަށް ކޯޓުން ފަރުވާ ހާލަތުންމަކީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ތަބާވިދާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ޢިނާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތަބާވުމަކީ މުޠުލަޤް އޮންނަ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ. މުޅިން ވާޤިޢާތައް ތަފާތުނަމަ ތަފާތުކުރެވިދާނެއެވެ. ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑައި ޢަމަލުކުރަމުން ބާރުވެރިވުމެވެ، އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް ބާރު އަޅާ ކަމެކެވެ.
4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ އިސްތިޤުރާރު ބަރޯސާވާ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލެންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުރަހެއް މައްސަލައެއްނެތެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާހު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްލާހު ކުރެވުން ނެތް އަދިރު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެމެދު ފަރަޤު ކަނޑައެޅިފައެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނުގެ ޚިޔާލުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމުގައިވާ ގޯސްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ އަމިއްލަ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ޚިޔާލުގައި، މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަދިރު ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުނިކަންތަކާއެކު ފުރިހަމަކުރާ އިޖުރާއަތުތައް، އެ އުނިކަމަކީ ޖައުހަރީ އިންސާފަށް ހުރަހެއް އުނިކަމަކަށް ނުވާނަމަ، އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާތެރި ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޙުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާދެއްކުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިޔާލެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޝާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޝާމިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަޕީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

2. "އެމް.އެލް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަރިހު ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، އަޕީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަތިމަރުޙަލާގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ހުށަހެޅި ބައްލަވާ އަލުން ބައްލަވާ މަރުޙަލާއެއް، ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ދެފުށް ބަލައި ޤާނޫނީ ބިންގާ ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާއި އަސާސްކުރުމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަކިން ބޭރުން މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުالله ނޫރުސް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުالله ނޫރުސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަރަށް އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުރަހަކާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑުއްވުން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުމެއްހުރި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެއްވުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކާއި ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަރަހިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ ހަމަ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބަޔާންކުރަމުންދާގޮތާއި، ފުރުޞަތު ނުލިބިގެން ނިކުމެވުނު ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ހެއްކާ މަސައްކަތްކުރެވިގެން ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ގުޅުންހުރި (Relevance)، އަދި ބަރާބަރަކަށް ސާބިތުވާ ޤަބޫލުކުރެވޭ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދް ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދް އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް [illegible] [illegible] ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން ހުކުމްއެއް ކަމަށާއިރު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ([illegible]) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ([illegible]) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން ހުކުމްއެއް ކަމަށާއިރު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާފައިން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަވައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްލާމީކް ޝުޢޫނު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްލާމީކް ޝުޢޫނު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ޒަހީރާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޒަހީރާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓެރިޓޯރިއަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޓެރިޓޯރިއަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޝިހާބު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޝިހާބު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުހައްމަދު މާލިކު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުހައްމަދު މާލިކު (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ދައުރުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އެހެން މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައިވާ މައްސަލައެއްކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތާ ހިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އުޞޫލަކީ އިސްޓެއަރ ޑިސައިސިސް ނުވި ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ބުރަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.